

រដ្ឋទាំងអស់មានកាតព្វកិច្ច ទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់ ការប្រើប្រាស់សង្គ្រាមមកធ្វើជាឧបករណ៍ មួយនៃ នយោបាយ ជាតិ ហើយត្រូវទប់ស្កាត់ មិនឱ្យមានគំរាមកំហែង ឬ ប្រឆាំងនឹងបូរណភាពទឹកដី ឬ ឯក រាជ្យនយោបាយរបស់រដ្ឋដទៃទៀត តាមមធ្យោបាយដែលមិនស្រប ទៅតាមនីតិវិធីអន្តរជាតិ ។

មាត្រា ១០

រដ្ឋទាំងអស់ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចទប់ស្កាត់ មិនឱ្យមានការផ្តល់ជំនួយទៅឱ្យរដ្ឋណា ដែលបាននិងកំពុងធ្វើ ផ្ទុយនឹងមាត្រា ៩ ឬ ប្រឆាំងនឹងអំពើដែលអង្គការសហប្រជាជាតិ កំពុងចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ឬ កំពុង អនុវត្ត ។

មាត្រា ១១

រដ្ឋទាំងអស់ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចទប់ស្កាត់មិនឱ្យមានការទទួលស្គាល់ទឹកដី ដែលដណ្តើម យកដោយរដ្ឋ ដទៃដែលធ្វើផ្ទុយនឹងមាត្រា ៩ ។

មាត្រា ១២

រដ្ឋទាំងអស់មានសិទ្ធិការពារខ្លួនជាបុគ្គល ឬ ជាសមូហភាពប្រឆាំងនឹងការវាយ លុកដោយប្រដាប់ អាវុធ ។

មាត្រា ១៣

រដ្ឋទាំងអស់ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចអនុវត្តដោយស្មោះត្រង់ នូវកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួន ដែលកើត ចេញពីសន្ធិ សញ្ញា និង ប្រកាសផ្សេងៗទៀតនៃនីតិអន្តរជាតិ ហើយមិនត្រូវលើកឡើងនូវ បទបញ្ញត្តិក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ឬ ច្បាប់របស់ខ្លួន ដើម្បីជាលេសមួយមិនគោរពតាមកាតព្វកិច្ចនេះទេ។

មាត្រា ១៤

រដ្ឋទាំងអស់ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយរដ្ឋដទៃ ដោយអនុលោមតាម នីតិអន្តរជាតិ និងគោលការណ៍ ដែលជាអធិបតេយ្យរបស់រដ្ឋនីមួយៗ ដែលជាគោលដៅដ៏ ខ្ពស់បំផុតនៃនីតិអន្តរ ជាតិ ។ នៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាដែលចែងពីអំពីសិទ្ធិ និង ករណីកិច្ចរបស់រដ្ឋទាំងឡាយ ក៏បានបញ្ជាក់ ឱ្យ ឃើញច្បាស់ផងដែរថា រដ្ឋដែលពេញលក្ខណៈតាមច្បាប់ត្រូវមានរដ្ឋាភិបាល ។

២.២. រដ្ឋ និង ប្រជាជាតិ

ប្រជាជាតិ

ប្រជាជាតិ មានន័យថាសហគមន៍ជាតិសាស្ត្រមួយដែលប្រមូលផ្តុំនូវវប្បធម៌ ប្រពៃណី ទំនៀម ទម្លាប់ដូចគ្នាហើយមានប្រវត្តិសាស្ត្ររួមគ្នា ហើយមានឆន្ទៈចង់រស់នៅជាមួយគ្នា។ ភាពខុសគ្នារវាង ប្រជាជាតិ និងរដ្ឋ។

ពាក្យប្រជាជាតិ

ប្រជាជាតិ មានន័យថា សហគមន៍ជាតិសាស្ត្រមួយដែលប្រមូលផ្តុំ ច្រើនដូច្នេះប្រជាជាតិមាន ន័យខុសពីរដ្ឋគឺ

១. ប្រជាជាតិ មិនមានអត្ថន័យខាងផ្លូវច្បាប់ ប្រជាជាតិផ្សារភ្ជាប់ នឹងមនោសញ្ចេតនា ទឹកដី
២. ចំណែករដ្ឋមានអត្ថន័យខាងផ្លូវច្បាប់ ហើយមានចរិតជាអ្នករៀបចំ
៣. ប្រជាជាតិអាចនៅគង់វង្សបាន ទោះបីជាប្រជាជាតិនោះរស់នៅពាសពេញពិភពលោកយ៉ាងណាក៏ ដោយ
៤. រដ្ឋនីមួយៗ អាចមានប្រជាជាតិច្រើន

ទំនាក់ទំនងរវាង រដ្ឋ ហើយនិងប្រជាជាតិ

- ក. រដ្ឋមួយប្រជាជាតិច្រើន
- ខ. ប្រជាជាតិមួយមានរដ្ឋច្រើន
- គ. ប្រជាជាតិមួយគ្មានរដ្ឋ
- ឃ. ប្រជាជាតិច្រើនមានរដ្ឋច្រើន

អំពីប្រជាជាតិហើយនឹងរដ្ឋ

ប្រជាជាតិ មានន័យថាសហគមន៍ជាតិសាស្ត្រមួយដែលប្រមូលផ្តុំនូវវប្បធម៌ ប្រពៃណី ទំនៀម ទម្លាប់ដូចគ្នា ហើយមានប្រវត្តិសាស្ត្រ រួមគ្នា ហើយមានឆន្ទៈចង់រស់នៅជាមួយគ្នា។ ភាពខុសគ្នារវាង ប្រជាជាតិ និងរដ្ឋ ប្រជាជាតិមានន័យថា សហគមន៍ជាតិសាស្ត្រមួយដែលប្រមូលផ្តុំ ច្រើនដូច្នេះប្រជា ជាតិមានន័យខុសពីរដ្ឋគឺ៖

១. ប្រជាជាតិ មិនមានអត្ថន័យខាងផ្លូវច្បាប់ ប្រជាជាតិផ្សារភ្ជាប់ នឹងមនោសញ្ចេតនាទឹកដីចំណែក រដ្ឋមានអត្ថន័យខាងផ្លូវច្បាប់ ហើយមានចរិតជាអ្នករៀបចំ។

២. ប្រជាជាតិអាចនៅគង់វង្សបានទោះបីជាប្រជាជាតិនោះរស់នៅពាសពេញពិភពលោកយ៉ាងណាក៏ដោយ។

រដ្ឋនីមួយៗ អាចមានប្រជាជាតិច្រើនទំនាក់ទំនងរវាង រដ្ឋ ហើយនិងប្រជាជាតិ

- ក. រដ្ឋមួយប្រជាជាតិច្រើន
- ខ. ប្រជាជាតិមួយមានរដ្ឋច្រើន
- គ. ប្រជាជាតិមួយគ្មានរដ្ឋច្រើន
- ឃ. ប្រជាជាតិច្រើនមានរដ្ឋច្រើន

២.២.១. រដ្ឋ និង សញ្ជាតិ

ក. រដ្ឋនិងសញ្ជាតិ

និយមន័យពាក្យសញ្ជាតិ គឺជាគោលនយោបាយរបស់ដែលបានផ្តល់សញ្ជាតិឱ្យបុគ្គលឬជនណាមួយ ។

ខ. ច្បាប់ស្តីពីសញ្ជាតិ

នេះគឺយោងតាមច្បាប់សញ្ជាតិរបស់រដ្ឋនីមួយៗ ហើយមានតែរដ្ឋមួយគត់ដែលអាចផ្តល់សញ្ជាតិ ទៅឱ្យរដ្ឋរបស់រដ្ឋមួយ។ យើងអាចសង្កេតឃើញទៅទ្វីបអឺរ៉ុប ច្បាប់សញ្ជាតិ គឺត្រូវផ្អែកទៅលើលក្ខណៈសម្បត្តិប្រវត្តិសាស្ត្រដោយឈរទៅលើក្រមរបស់ព្រះចៅ ណាប៉ូឡេអុង ។ ហើយច្បាប់សញ្ជាតិនេះបានចែងថា ចម្បងនៃសញ្ជាតិរបស់ជនជាតិអឺរ៉ុប ភាគច្រើនយកតាមត្រកូលរបស់ឪពុក។ នៅក្នុងន័យម្យ៉ាងទៀត សញ្ជាតិ គឺសមាជិកភាពរបស់ប្រជាជាតិមួយ ឬរដ្ឋអធិបតេយ្យមួយ ដែលរដ្ឋដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងផ្តល់សញ្ជាតិ ។ នៅពេលបង្កើតបានជាសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សគោលការណ៍ ផ្តល់សញ្ជាតិរបស់រដ្ឋមួយៗ ក៏មានការផ្លាស់ប្តូរដែរ ។ មាត្រា ១៥ នៃសេចក្តីប្រកាសនោះ បានចែងថាមនុស្សគ្រប់ៗ រូបតែងតែមានសិទ្ធិទទួលបាននូវសញ្ជាតិ ។

គ. ការទទួលបានសញ្ជាតិ

នីតិអន្តរជាតិទំនៀមទម្លាប់ ដើម្បីបានទទួលសញ្ជាតិ ជាទូទៅឈរនៅលើគោលការណ៍សំខាន់ៗដូចតទៅ៖

១. គោលការណ៍ សាច់សាលាហិត ហើយគោលការណ៍នេះ មានន័យថា បុគ្គលម្នាក់ៗ ឱ្យនៅក្នុងសង្គម ឬរដ្ឋមួយអាចបានទទួលសញ្ជាតិដោយស្វ័យប្រវត្តិពីឪពុក ឬម្តាយរបស់ខ្លួន ។

គោលការណ៍ សិទ្ធិតាំងទីលំនៅ ហើយគោលការណ៍នេះ មានន័យថា បុគ្គលម្នាក់នៅក្នុងសង្គម ឬ រដ្ឋ មួយអាចទទួលបានសញ្ញាតិ តាមរយៈការតាំងលំនៅជាយូរឆ្នាំរបស់គេ នៅក្នុងទឹកដីនៃរដ្ឋមួយ ឬ តំបន់ ណាមួយ។

ច្បាប់ស្តីពីសញ្ញាតិរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ច្បាប់ស្តីពីសញ្ញាតិដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី ២០ ខែសីហា ឆ្នាំ ១៩៩៦ នាសម័យ ប្រជុំ វិសាមញ្ញនីតិកាលទី ១ បានចែងយ៉ាងច្បាស់ថា:

មាត្រា ១

ជនណាមានសញ្ញាតិខ្មែរ ជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ។ ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនអាចត្រូវបានដកសញ្ញាតិ និរទេស ឬ ចាប់បញ្ជូនខ្លួនទៅឱ្យប្រទេសក្រៅណាមួយឡើយ លើកលែងតែមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគ្នា ទៅ វិញទៅមក។

មាត្រា ៣

ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅឯបរទេស ៖

- ១. ត្រូវបានរដ្ឋគាំពារតាមគ្រប់បធៀបបាយការណ៍ទូទៅ។
- ២. មិនអាចបាត់បង់សញ្ញាតិដោយឯកឯង ។

មាត្រា ៦

ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនបាត់បង់មិនបាត់បង់សញ្ញាតិខ្មែរ ដោយសាររៀបពពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយជនបរទេស។

មាត្រា ៧

ជនបរទេសអាចចូលសញ្ញាតិខ្មែរបាន ដោយសញ្ញាតូបនីយកម្ម Nationalization ។ សញ្ញាតូបនីយកម្ម មិនមែនជាសិទ្ធិរបស់អ្នកស្នើសុំឡើយ គឺជាការអនុគ្រោះរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះ ។

ទោះក្នុងប្រការណាក៏ដោយ ពាក្យសុំនោះអាចត្រូវបានបដិសេធចោលបានតាមអំណាចឆន្ទានុសិទ្ធិ ។

មាត្រា ៨

ជនបរទេសដែលអាចសុំសញ្ញាតូបនីយកម្មត្រូវបំពេញលក្ខខ័ណ្ឌដូចតទៅ:

- ១. មានលិខិតបញ្ជាក់ថាមានគំនិតមាយាទ និងសីលធម៌ល្អដែលចេញដោយ មេឃុំ ឬ ចៅសង្កាត់នៃ លំនៅរបស់ខ្លួន ។

- ២. មានលិខិតថ្កោលទោសបញ្ជាក់ថា ពុំដែលមានទោសពីបទព្រហ្មទណ្ឌណាមួយ ។
- ៣. លិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅនៃប្រទេសកម្ពុជា រយៈពេល ៧ ឆ្នាំ តាមច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ ។
- ៤. មានលំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពេលដាក់ពាក្យសុំ
- ៥. ចេះនិយាយភាសាខ្មែរ ចេះអក្សរខ្មែរ និង ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ
- ៦. មានកាយសម្បទា និង បញ្ញាឆ្លាត ។

២.២.២. ទម្រង់នៃរដ្ឋាភិបាល

ទម្រង់នៃរដ្ឋាភិបាលអាចត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាប្រភេទដូចខាងក្រោម៖

១. សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ

សាធារណរដ្ឋគឺ ជាទម្រង់រដ្ឋាភិបាលដោយផ្អែកលើគោលការណ៍អធិបតេយ្យភាពប្រជាប្រិយ ដែលមិនមានករណីលើកលែង។ ជាផ្នែកមួយនៃគំនិតរបស់សាធារណរដ្ឋត្រូវបានគេសន្មតថាមនុស្ស ទាំងអស់កើតមកស្មើភាពគ្នានៅចំពោះមុខច្បាប់ហើយគ្មានសិទ្ធិតំណពូជដែលអាចរំលោភបំពាននោះ ទេ។

ឧទាហរណ៍៖សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យបន្ថែមលើការមិនមានតួរលេខស្តេច ឬ ព្រះមហាក្សត្រិយានីគឺ ផ្អែកលើប្រព័ន្ធសភាដែល មានភាពខុសគ្នារវាងប្រមុខរដ្ឋ និងប្រមុខរដ្ឋាភិបាល។ តាមវិធីនេះភាពខុស គ្នាយ៉ាងច្បាស់ត្រូវបានបង្កើតឡើងរវាងអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនិងអំណាចនីតិប្រតិបត្តិ។

២. សាធារណរដ្ឋប្រធានាធិបតី

នៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រធានាធិបតីគ្មានស្តេចឬព្រះមហាក្សត្រិយានីទេហើយក៏មានសភាផងដែរ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងករណីនេះប្រមុខរដ្ឋត្រូវបានបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ដោយអ្នកបោះឆ្នោត ហើយមិនមែនដោយសមាជិកសភាឬសភាទេហើយក៏ដើរតួជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលផងដែរ។ **អំណាចនីតិបញ្ញត្តិនិងអំណាចប្រតិបត្តិកំពុងរួបរួមគ្នា**។

៣. សាធារណរដ្ឋឯកបក្ស

ទម្រង់បែបបទនៃរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋឯកបក្សគឺផ្អែកលើអត្ថិភាពនៃ **គណបក្សនយោបាយតែមួយដែលមានសមត្ថភាពទទួលបានអំណាច** និងក្នុងពេលដំណាលគ្នាក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលមនុស្សគ្រប់រូបអាចបោះឆ្នោត ឬក្នុងនោះមនុស្សគ្រប់រូបអាចឈរឈ្មោះ (ជាអ្នកឯករាជ្យ) ។ លក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យនៃប្រព័ន្ធនេះត្រូវបានគេចោទសួរទៅ៖បីជាវាមិនស្របគ្នា នឹងគំនិតនៃរបបផ្តាច់ការក៏ដោយពីព្រោះនៅពេលក្រោយមិនមានការបោះឆ្នោត ឬក៏មានកំណត់។

៤. រាជានិយមអាស្រ័យសភា

នៅក្នុងទម្រង់នៃរដ្ឋាភិបាលនេះមានស្ដេច ឬ ព្រះមហាក្សត្រិយានីដែលដើរតួជាប្រមុខរដ្ឋប៉ុន្តែ អំណាចរបស់ព្រះអង្គនៅមានកម្រិតដោយទាំងអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនិងអំណាចនីតិប្រតិបត្តិ។ នៅក្នុង ប្រទេសជាច្រើនប្រភេទនៃរាជាធិបតេយ្យបែបសភានោះ ត្រូវបានប្រើផ្តល់ឱ្យព្រះមហាក្សត្រនូវតួនាទីជា **និមិត្តរូបសុទ្ធសាធ** ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងជាចម្បងដើម្បីផ្តល់នូវរូបភាពនៃសាមគ្គីភាព ឬ ធ្វើ សកម្មភាពក្នុងករណីមានអាសន្នរបស់ជាតិ។

៥. រាជាធិបតេយ្យផ្តាច់ការ

នៅក្នុងរបបរាជានិយមដាច់ខាតព្រះមហាក្សត្រ ឬមហាក្សត្រីមានអំណាចដាច់ខាតស្ទើរតែ ទាំងស្រុងដើម្បីដាក់ចន្លោះរបស់ព្រះអង្គលើប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅសល់។ រាល់ឧបករណ៍អនុវត្តច្បាប់ត្រូវ បានបង្កើតឡើងដើម្បីគ្រប់គ្រងជីវិតសង្គម ត្រូវបានស្ថិតនៅក្រោមអំណាចនៃព្រះមហាក្សត្រដែលអាច កែប្រែពួកវាហើយមិនស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នក។

តាមប្រពៃណីរាជាធិបតេយ្យដាច់ខាតនៅតែមានភាពស្របច្បាប់ក្រោមគំនិតដែលថាព្រះរាជា ឬមហា ក្សត្រត្រូវបានជ្រើសរើសដោយកម្លាំងដ៏ទេវភាពដើម្បីដឹកនាំប្រជាជន។

៦. របបផ្តាច់ការ

នៅក្នុងរបបផ្តាច់ការតួលេខនៃមេដឹកនាំផ្តាច់ការត្រូវបានផ្តល់ឱ្យដែលមានការគ្រប់គ្រងសរុបលើ អ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ហើយជាធម្មតាអ្នកដែលកាន់អំណាចនេះតាមរយៈការប្រើប្រាស់អំពើហ៊ី ង្សនិងអាវុធ។ ក្នុងន័យមួយរបបផ្តាច់ការគឺជាទម្រង់នៃរដ្ឋាភិបាលដែលនរណាម្នាក់មានសមត្ថភាព គ្រប់គ្រងប្រទេសបានដូចជាមនុស្សតែម្នាក់ឯងអាចគ្រប់គ្រងផ្ទះរបស់ពួកគេ។

លើសពីនេះទៀតផ្ទុយ ពីអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបរាជានិយមដាច់ខាតមិនមានការប៉ុនប៉ង រក្សានូវមុខមាត់សាធារណៈវិជ្ជមាននៅចំពោះមុខពលរដ្ឋទេវាត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយសាមញ្ញ។ ប្រើកេរ្តិ៍ កម្មនិងការគំរាមកំហែងតាមរយៈច្បាប់ផ្អែកលើការដាក់ទណ្ឌកម្ម

២.២.៣. ការទទួលស្គាល់រដ្ឋ

ទម្រង់នៃរដ្ឋ

រដ្ឋមានទម្រង់បែបផែនផ្សេងៗគ្នាក្នុងអតីតកាល ក៏ដូចជាបច្ចុប្បន្នកាលដែរ រដ្ឋភាគច្រើនមាន ទម្រង់ ខុសៗគ្នា យើងមិនលើកយក រដ្ឋតាមបែបសេរីនិយម ប្រជាធិបតេយ្យនិយម ឬ រាជាធិបតេ យ្យ អាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទេ ទម្រង់រដ្ឋ មួយចំនួនបានរលាយបាត់រូបទៅហើយ មួយចំនួនទៀត កំពុងតែមានអត្ថិភាពយកមកទល់សព្វថ្ងៃ។